

CCTV 운용 · 관리 요령

1. 목적

- CCTV 운용 · 관리에 대한 요령을 정하여 피의자 등의 인권을 보호하고, 증거확보의 적법성 및 농산물 부정유통 수사의 투명성 · 공정성 확보를 위함

2. 설치 · 운영

가. CCTV는 피의자 등의 인권보호를 위하여 수사실에 설치하고, 모니터는 유통관리과장실 · 수도권농식품조사팀장실(원산지조사실장실) 또는 사무소장실에 설치한다.

나. 지원장 또는 사무소장은 운용 · 관리 책임자를 지정한다.

다. CCTV를 설치할 경우 다음 사항을 기재한 안내판을 CCTV가 설치된 장소에 설치하여야 한다.

- (1) 설치목적: 피의자 등의 인권보호와 증거 및 수사의 투명성 · 공정성 확보
- (2) 촬영시간: 수사의 시작부터 종료 시 까지
- (3) 관리책임자 · 연락처: 유통관리과장 · 수도권농식품조사팀장(원산지조사실장)(또는 사무소장), 000-0000-0000

* 안내판의 크기는 가로 30cm x 세로 20cm로 하되 조정가능

3. 녹화 대상

가. 녹화대상은 다음에 해당하는 사람을 대상으로 필요한 경우 그 수사과정을 녹화한다.

- (1) 구속피의자, 구속영장 신청예정 피의자
- (2) 긴급체포 피의자, 현행범 체포 피의자
- (3) 여성피의자
- (4) 야간(일몰 후)에 조사하는 피의자
- (5) 기타 공소 제기 때 녹화할 필요성이 있는 경우

나. 수사과정을 녹화하는 경우 해당 수사의 시작부터 조서에 기명날인 또는 서명을 마치는 시점까지 전 과정을 녹화하여야 한다. 다만, 조서정리시간이 많이 소요되는 경우 그 조서정리과정은 녹화하지 않고, 조서 열람 시부터 녹화를 재개할 수 있다.

다. 특사경은 가목의 녹화 대상이 결정된 경우 유통관리과장 · 수도권농식품조사팀장(원산지조사실장) 또는 사무소장에게 보고한다.

4. 녹화 시 고지

가. 특사경은 피의자 등에 대한 조사과정을 녹화하는 경우 피의자 등에게 다음의 사항을 고지하여야 한다.

- (1) 특사경 및 참여자의 성명과 직책
- (2) 녹화사실 및 장소, 시작시각 및 종료시각
- (3) 「형사소송법」 제244조의3에 따른 진술거부권 등
- (4) 조사를 중단·재개하는 경우 중단이유와 중단시각, 중단 후 재개하는 시각

5. 녹화 및 모니터링

가. 특사경은 녹화를 할 때 수사실 전체를 보이게 하고, 피의자 등을 식별할 수 있도록 하여야 한다.

나. 유통관리과장·수도권농식품조사팀장(원산지조사실장) 또는 사무소장은 필요 시 피의자 등의 인권보호와 촬영상황을 모니터링하고 수사상황을 지휘할 수 있다.

6. 비밀 유지 및 자료 제출

가. 녹화된 내용을 변조하거나 업무 이외에 활용할 목적으로 무단 공개, 복사, 열람, 유출하여서는 아니 된다.

나. 특사경, 유통관리과장·수도권농식품조사팀장(원산지조사실장) 또는 사무소장은 수사 시 알게 된 사실을 외부에 발설 등 공개하여서는 아니 된다.

다. 검사, 판사의 제출요구 또는 증거확보용으로 필요하다고 판단될 경우 유통관리과장·수도권농식품조사팀장(원산지조사실장) 또는 사무소장의 사전승인을 받고 제출하여야 한다.

7. 녹화물의 보관 및 폐기

가. 특사경은 녹화된 저장매체에 사건번호, 피의자 또는 참고인명, 사건명을 기록하여 부착하고 관리대장에 기재하여 보관한다.

<저장매체 기재사항>

일련번호	
사건번호	
피의자 또는 참고인명	
사건명	‘[품목명] 원산지 거짓표시 등’으로 기재

<저장매체 관리대장>

일련번호	사건번호	녹화일자	피의자명	사건명	폐기일자	비 고 (폐기자명)

나. 녹화된 저장매체는 법원의 판결이 확정된 경우에 삭제 또는 폐기한다.

8. CCTV 관리

- CCTV 운용·관리자는 수시로 이상 유무를 점검하여 정상적인 작동상태를 유지하여야 한다.

9. 기타

- 이 요령에서 규정하지 않은 사항은 수사준칙 제49조 및 「국립농산물품질관리원 영상정보처리기기 운영·관리 방침」에 따른다.